



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה
תיקי תביעה מס': 11/14+476/14

בענין :
1. נגלר יצחק ת.ז. 002823219
2. נגלר בנימינה ת.ז. 005985924
3. נגלר רפאל ת.ז. 056145592

ע"י ב"כ עו"ד אהוד קלינברגר ואח'
משד' בן גוריון 6, חיפה 3541416
טל': 073-2595555, פקס: 073-2593333
הנתבעים

נגד

1. קורלנדסקי יצחק ת.ז. 031470818
2. קורלנדסקי יוכבד ת.ז. 040898785
שניהם מרח' ברל 4, חיפה

הנתבעים

3. אבריטשר חיים ת.ז. 000065557
4. לאופר ליבשי ת.ז. 005995295
שניהם מרח' ברל 6, חיפה

נתבעים בתיק **476/14**

פסק דין

1. זמן ויזע הושקעו בתיק זה כדי להביא את הצדדים לידי הסכמות , ללא הועיל. משנגזר עלי להכריע במחלוקת , אידרש ליישום יבש של ההלכה המשפטית [כפי שאני מבינה אותה] הגם שאינה מיטיבה עם אף לא אחד מהצדדים , ואולי דווקא נתון זה ישכנע אותם כי א ינם 'זאבים' זה לזה אלא מעצם היותם בעלי דירות בבית משותף הם חובקים 'חיבוק דב' אחד את השני , ובנסיבות אלו נכון היה – ואפשר עוד שיהיה – שיגבשו הסכמות גם אם אינן מותירות בידי כל אחד מ הם את כל תאוותו.

2. הבית המשותף בו לצדדים יש דירות , אחת לכל אחד מהם , נמצא ברח' ברל 4 חיפה ומזוהה כחלקה 5 בגוש 10885. הבית לא רשום כבית משותף , ולפיכך כל הקרקע ה'חובקת' אותו הינה מהבחינה הרישומית רכוש משותף. יחד עם זאת עם השנים, כך התרשמתי בביקור במקום אותו קיימתי גם ביום 22.6.14 וגם במועד מאוחר יותר [לצורך הכרעה בהליך אחר המתנהל בין כל בעלי הדירות בבית המשותף] התגבשו הסכמות לשימושים מסוימים ייחודיים ברכוש המשותף, הן על ידי הצדדים עצמם והן על ידי קודמיהם . ככל שהשימושים הללו רלבנטיים להכרעה כאן אתייחס אליהם באופן פרטני בהמשך.

3. דירות הצדדים כאן מהוות שתי הדירות המזרחיות של הבית המשותף, זו מעל זו: דירת הנתבעים בקומת הקרקע ודירת התובע ים בקומה מעל. שתי הדירות המשיקות ממערב אינן צדדים להליך זה.

4. עילת התביעה נטועה בשניים: **הסגת גבול** שעושים הנתבעים במרווח הקדמי וחלק מהמירווח הצידי של דירתם כגן ילדים, **ובניה** שמתוכננת על ידיהם כהרחבת הדירה במירווח העורפי. אתייחס לכל עילת תביעה בנפרד.

שימוש בחצר הבית כגן ילדים

5. נטען בתביעה כי בעבר היתה חלוקה היסטורית מוסכמת של חצר הבית [זו ה'עוטפת' את דירות הצדדים בלבד] באופן שהמירווח הקדמי והצידי תוחזקו בלעדית על ידי בעלי דירת הקרקע, בעוד שהמירווח העורפי תוחזק על ידי בע לי הדירה העליונה הם התובעים. המינוח המופיע בכתב התביעה הוא "גינן שטחים". וכן, עלית הגג הוחזקה בלעדית על ידי הדירה העליונה, שגם תחזקה אותה בלעדית. עתה מבקשים הנתבעים, כך בתביעה, לטרוף את הקלפים, ולספח אליהם את החצר הקדמית והצידי, להבדיל מגינן גרידא, וכבר החלו בזה: גידרו את המירווח הקדמי, שינו את אופיו מחצר מגוננת לעסק של גן ילדים ואף פרצו פתח יציאה מדירתם לחצר במישרין. המירווח הצידי אף הוא משמש את הנתבעים לעסקם, לאחסון עגלות ילדים של באי הגן. הנתבעים התעלמו מאתראות ששלח אליהם התובע שראה בהתנהגות זו הסגת גבולו של הרכוש המשותף ופגיעה בדירתו שלו במשמעות סעיף 2[ב] לתקנון המצוי. התובע גם רואה בכך סיכון בטיחותי האורב גם לפתחו, בהיותו בעל קנין באותו רכוש משותף.

6. לכתב התביעה צורף תשריט שמבקש להדגים חלוקת שטחים עליו חתומים מי היו בשעתו – שנת 1956 – בעלי הדירות.

7. הנתבעים הגישו כתב הגנה בו טענו כי התביעה היא קנטרנית ונועדה להקשות עליהם את פרנסתם היחידה ובעיקר את תוכניתם להרחיב את הדירה אל המירווח העורפי. מכל מקום לטענתם החצר הקדמית והצידי **שמשו מזה שנים** באופן **ייחודי** את הנתבעים וקודמיהם, וכי השימושים שנעשים בה כגן ילדים תחילתם עוד בשנת 2004 ללא השגות מצד התובעים עד 2011, הינם שימושים סבירים ואינם חריגים בשים לב לשעות הפעילות של העסק המתנהל בד בבד עם השימוש למגוריהם. בדומה להם גם בנם של התובעים עושה שימוש בדירתם כמרפאת שיניים הכורכת ביקורים של מטופלים שאינם מתגוררים בבית. הנתבעים גם מגובים בהסכמה של בעלי הדירות האחרות בבית המשותף. אשר למידת הטיפול של חצר הבית טענו הנתבעים כי החצר כולה היתה מוזנחת בעת שהחלו להתגורר בדירתם, והתובעים ממשיכים להזניח את טיפוח עורף החצר, אפשר מהטעם שאינם מתגוררים במקום. הנתבעים מכחישים קיומו של הסכם

לשימוש ייחודי בגג הבית . חזית הבית היתה מגודרת כבר כשהם איכלסו את דירתם, ולאחרונה רק החליפו את הגדרות . גם גרם המדרגות המאפשר יציאה מדירתם לחצר החזיתית נבנה בעת שאיכלסו את דירתם , עוד בשנת 2004. בדומה, התובעים ביצעו על דעת עצמם שינויים ברכוש המשותף כגון הצבת שער סורג בתוואי הגישה למתקנים משותפים אותו נאלצו לעקור לדרישת יתר בעלי הדירות, ועיצוב חדש למדרכת הגישה מהרחוב לגרם המדרגות החיצוני העולה לדירתם שלהם שהגביה את מפלס הקרקע באופן שהצריך בניה של מספר מדרגות ירידה מאותו תוואי הן לחצר המשותפת והן אל דירת הקרקע שלהם, הכל ללא תיאום או הסכמה עם יתר בעלי הדירות לרבות לא אתם.

8. כאמור, לכתב התביעה צורף תשריט חובבני ובלתי מקצועי שמדגים חלוקה של חצר הבית בין הדירות. הנתבעים לא היו צד לאותו הסכם אבל התובעת היתה גם היתה. דווקא התובעת כמי שהיתה צד לתשריט הזה לא העידה, אפשר בשל גילה המופלג. בהיעדר עדות שלה נותרת הפרשנות של המסמך מתוכו.

9. הפרשנות הסבירה יותר בעיני היא שהתשריט לא מדגים חלוקת **תחזוקה**; על פניו הוא משתמש במינוחים שעולים בקנה אחד עם חלוקת **שימוש** שברגיל נגזרת ממנו גם תחזוקה, ולהיפך: התחזוקה הבלעדית גוזרת גם את השימוש הבלעדי. מצורתו ניתן להתרשם ש התשריט הוא היה פרי הסכמה של בעלי הדירות דאז, באופן שלא הצריך מדידה מדויקת דווקא; לכל הנוגעים בדבר היה ברור מה שייך למי.

10. פרשנות זו גם עולה בקנה אחד עם ההתנהגות של הצדדים כאן לפחות ב- 10 השנים האחרונות: התובע לא כפר בכך שהנתבעים עושים אותו השימוש בחצרות מזה שנים מבלי שביקר את השימוש הייחודי הלוזה. מנגד, הנתבעים לא ביקרו את השימוש הייחודי שהנתבעים עושים בחלל הגג של הדירה, חלל שגם הוא רכוש משותף. הנתבעים גם לא מנעו מהנתבעים עשיית שימוש ייחודי בחצר העורפית של הבית האמורה להיות בחזקת הנתבעים, הגם שאלו האחרונים לא מימשו את השימוש. בעבר ניתן להניח שזכות התובעים לפי התשריט משכבר אכן מצאה ביטוי בשטח בדמות בניית בריכה דקורטיבית [שידעה ימים יפים יותר, בלשון המעטה], נטיעת עצים להם התובע חרד כיום. אולם למעט שני העצים שנותרו בחצר העורפית מצאתי שם עזובה ועשביית בר.

11. אפילו הייתי מתעלמת מהתשריט, ודומני שנכון להתעלם ממנו שכן הוא פרי הסכמות שהושגו לפני **עשרות בשנים**, ומאז האנשים השתנו, צרכיהם השתנו, גילם השתנה, השימושים שלהם בדירות וברכוש המשותף השתנו, וגם הרכוש המשותף השתנה באופן שהתאים עצמו לצרכי האנשים שאיכלסו את הבית מעת לעת: הוגבה מפלס מדרכת הכניסה המוליכה לגרם המדרגות של דירת התובעים, מה שפילס אותה וצמצם את כמות המדרגות, הוספו מדרגות ירידה מאותו מפלס לחצר הקדמית של הבית לנוכח שינוי בהפרשי הגובה, הוספו מדרגות ירידה

מדירת הנתבעים לאותה החצר, הכל באופן שאיפשר לכל צד להתאים את הרכוש המשותף לצרכיו.

27. כיום מבקש התובע לטרוף את הקלפים ולדרוש הפסקת החזקה הייחודית של הנתבעים בקטעי הקרקע שבחזקתם בעילה של מימוש זכות הקנין. בהינתן שבעלי הזכויות הסכימו לחלק את זכות הקניין מסוג שימוש ביניהם, התובע לא מצביע על עילה שתצדיק, תיתן בידיו את הזכות, לחדור מהמנהג הכל-כך מושרש בין הצדדים בקשר לשימושי הקרקע האמורה: לא הוכח שקטעי הקרקע הללו מיועדים לשימושים אחרים שזה מקרוב התאפשרו בין אם בדרך של החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות ובין אם בדרך של חקיקה. התובעים אפילו לא מציעים, למקרה שטורפים את הקלפים, שחלל הגג והחצר העורפית תעמודנה לשימוש הנתבעים גם כן, לפי הסדרים אליהם יש להגיע, בחינת "שלי – שלי, שלך – גם שלי".

37. אמנם כן: זכאי בעל זכות קניינית לשים סוף למנהג מגובש ולבקש לחדול ממנו באופן שבכיפת השימושים תשלוטנה הוראות ברירת המחדל של חוק המקרקעין. ואולם לנוכח השנים הרבות בהן השתרש המנהג, חזרה ממנו גם היא לא נעשית על אתר, לא כל שכן מקום בו לא מצאתי שינוי נסיבות וכן לא מצאתי נכונות מוצהרת של התובעים להשיב לחיק השימוש המשותף את חלקי הרכוש המשותף בו הם מחזיקים בלעדית.

47. אינני דנה בשימושים אותם עושים הנתבעים בחצר בה הם מחזיקים בחזקה ייחודית; נושא זה אינו בסמכותי. סעיף 72 לחוק המקרקעין בשילוב עם סעיף 52 לחוק מקנים לי זכות לדון בשינויים פיזיים שנעשים ברכוש המשותף. סוגיית השימושים נתונה לערכאות שלטוניות אחרות.

57. העתירה לסילוק יד הנתבעים מהחצר הקדמית והצידי – נדחית אפוא. ככל שתשתיינה הנסיבות [בדומה לשינוי הנסיבות בחצר העורפית כי שיורחב בהמשך] תקום לתובעים הזכות לעתור כמתבקש.

בניה בעורף המבנה

67. התובעים מתנגדים לתוכנית הרחבת הדירה של הנתבעים, המתוכננת להיבנות בשני מפלסים בעורף הדירה/החלקה. ולא עוד, אלא שהממ"ד מתוכנן להיבנות בקומת המסד, מה שיטרפד רצף אנכי של מגדל ממדי"ם לשתי הדירות. אמנם לנתבעים היתר בניה כדין להרחבה זו. אולם מצאתי את נימוקי ההתנגדות של

התובעים כנימוקים משכנעים במשמעות סעיף 71ב [ב] ו-71ג[א] לחוק המקרקעין, היינו מהטעם שנפגעות זכויות הקנין של התובעים, ואנמק :

(א) אני דוחה את העילה של הסגת גבולם של התובעים בחצר העורפית של המבנה, היינו עילה של **חלוקה היסטורית** המקנה לתובעים ייחודיות בה.

(ב) בא המחוקק ואיפשר בניה ברכוש המשותף , לפי תוכנית מתאר שאינה מתחשבת בחלוקת שימושים מוסכמת . הבניה מתחשבת בעתודת הקרקע הפנויה של כל בית, במירווחים בינו לבין בתים גובלים, במירקם שכונתי וכד'. בכך נטרפו ההסכמות שהושגו על בסיס המציאות שאינה מציאותית עוד . מיקומו של הבית המשותף הנדון כאן על גבי החלקה מאפשר הרחבתו רק אל עתודת הקרקע העורפית של החלקה שכן רק שם קיים מירווח גדול דיו . ומשתרע מש' קולרנסקי את דירתם יהפוך גג הדירה לעתודת רכוש משותף מעליה תהיה מש' נגלר זכאית להרחיב גם את דירתה שלה [בתשלום עבור תשתית משותפת], וכך נמצא את שתי הדירות באותה מציאות דהיום : זו מעל זו, כששתיהן מורחבות.

(ג) רוצה לומר : במימוש היתר הבניה שבידיהם קולרנסקי אינם מסיגים את גבולם של נגלר שכן נגלר אינם בעלי זכות קניינית טובה יותר באותה עתודת קרקע מזכותה של קולרנסקי . זכויותיהם הקנייניות בצורת מימוש זכויות בניה בעתודת הקרקע שוות.

(ד) המחוקק היקנה זכויות בניה לצורך מימושן . תכלית החקיקה ברורה : הקניית האפשרות לבנות ממ "דים, מה שתורם גם לחיזוק הבית מבחינה קונסטרוקטיבית. ואם לצד אלו עומדת האפשרות להרחיב את הדירה ביותר מכך – יש לראות בכל הרחבה אגב בנית ממ"ד בבחינת מימוש תכלית חקיקתית זו.

(ה) ככל שמימוש זכויות בניה בחצר העורפית כרוך בהעתקת העצים המוגנים אזי הדבר ייעשה בהנחיית /באישור הגורמים השלטוניים הרלבנטיים . עצים שאינם מוגנים – הרחבת הדירה מקנה גם את הזכות הנילווית לגזום אותם ככל שעולה הצורך בכך . מאחר ולא עולה כאן הצורך בעקירת עצים לא מוגנים אינני דנה בסוגיה זו.

(ו) אני גם דוחה את הטענה של קשיי גישה למחסן כעילה שלא להתיר בניה בקומת המסד. גם אם החלל מתחת לבית הוא מחסן [לדעתי הוא ניצול מיטבי של חלל עמודים שהותאם לאיחסון] פתחו קרוב לקדמת מבואת הכניסה אליו, רוחבו סביר ותדירות השימוש בו – גם מתוך מה שהתרשמתי בביקור במקום – זניחה. אין מניעה שתוך כדי הבניה יינתן היתר למחסן במיקום ובנגישות נוחים יותר.

(ז) אינני מקנה משנה-חשיבות לרוב לו זוכים הנתבעים לתכנית הבניה . לא מצאתי אינטרס קנייני מצד בעלי שתי הדירות האחרות במבנה , שהוא בעלים

אחד. בשל מיקום דירותיו לא עומדת לו האפשרות לבצע הרחבה **דומה** בהכרח, והמתחים הבינאישיים הברורים בין התובעים לבין הבעלים האחר יכולים להסביר את ה'קואליציה' בין הנתבעים לבין הבעלים האחר.

(ח) חרף כל האמור לעיל מצאתי גם מצאתי כי הבניה המתוכננת יש בה כדי לפגוע בזכויות הקנין של התובעים:

– עיקר הפגיעה היא בדמות מיקומו של הממ"ד. ממ"ד כדי שימלא אחר ייעודו חייב שמרבית היקפו תהיה נטועה בקרקע. כאשר הנתבעים מתכננים את הממ"ד שלהם בקומת המסד, ברי כי התובעים לא יוכלו לבנות את הממ"ד שלהם מעל, שכן תפריד בין הקומות קומת הקרקע שגם בה תבוצע הרחבה של דירת הנתבעים.

– אם יותירו הנתבעים את תוכניתם כמו שהיא עליהם להביא בחשבון שגם דירת התובעים זכאית לממ"ד [ולא לתחליף מיגון שיתרונו נופל אלפי מונים מממ"ד], ובנייתו באופן עצמאי כשמרבית היקפו לתוך הקרקע תפגע במפתחי דירתם. גם ספק אם הרשות התכנונית תתיר שני מגדלי ממדי "ם: אחד לדירת התובעים שיתנשא על פני 3 קומות, ואחד לדירת הנתבעים, שהיה 'חבוי' בתוך קווי המיתאר של הדירה.

– ועוד, בעוד הנתבעים מתכננים את הרחבת דירתם במפלסים קיימים – היינו מפלס מסד ומפלס קרקע – הם מבקשים לכפות על התובעים הרחבת דירתם שלהם בשני מפלסי גובה: במפלס הקומה בה הדירה מצויה כיום, ובמפלס נוסף שאין בו נכון להיום בניה. לדעתי אין לנתבעים זכות לכפות על התובעים בניה בשני מפלסי גובה, כשאחד מהם הוא בבחינת יש מאין, להבדיל מדירתם שלהם שמבקשת לעשות שימוש במפלס גובה קיים. אם יתעקשו הנתבעים לבצע את הרחבת דירתם בשני מפלסי גובה הם עלולים למצוא עצמם צופים לא רק על פני פיר ממ"ד שיטפס לאורך שתי קומות הדירה שלהם אלא גם על פני עמוד /י תמך שיאפשרו הרחבת הדירה מעליהם במפלס גובה אחד.

– מהנימוקים דלעיל הרחבת דירת הנתבעים לפי היתר הבניה שקבלו, על פני שני מפלסי גובה, פוגעת מהותית בזכויות הנתבעים במידה שמצדיקה מניעתה.

71. בשולי הדברים אוסיף כי הצורך של הנתבעים להותיר מרפסת לא מקורה לצורכי סוכה אינו מתגבש לכלל זכות משפטית הראויה להגנה. ראה סעיף 71ב[ז] לחוק המקרקעין האוסר על הרחבת דירה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה. המרפסת הרלבנטית טרם נבנתה, פשיטא שטרם בנו בה סוכה. מעבר לכך, התרשמתי שעתודת החצר מאפשרת בנית סוכה, שמשכה לכל היותר 14 ימים בשנה [מצאת יום הכיפורים עד לאחר

שמחת תורה] לשתי דירות הבית, מכאן התנגדות להרחבת דירת התובעים באופן שיחפה מעל מרפסת דירת הנתבעים, מה שלא יאפשר בניית סוכה – הינה בלתי סבירה ובלתי מידתית.

87. לא באה בפני להכרעה תכנית בניה הממקמת את הממ"ד בשולי הבניה המתוכננת. יחד עם זאת למותר לציין כי ככל שהתובעים יערימו על הנתבעים קשיים בהשגת היתר בניה ולפיו מתאפשרת בניית מגדל ממדי "ס לא מן הנמנע שיהיה בכך משום חוסר תום לב.

תביעה שכנגד

(א) הנתבעים הגישו תביעה שכנגד, שלדעתי נועדה להוות משקל נגד לתביעה העיקרית. מוטב לולא הוגשה כלל. משהוגשה – אכריע גם בה.

(ב) התובעים הגביהו את שביל הכניסה לבית והישוו את מפלסו עם מפלס פודסט גרם המדרגות המטפס לדירת התובעים. לטענת הנתבעים, הם התובעים שכנגד, בניה זו בוצעה ללא הסכמתם.

(ג) לא הובאו ראיות מתי נוצק השביל החדש, אולם ממה נפשך: אם נוצק קודם שהנתבעים רכשו את דירתם, אזי הם הגיעו למציאות קיימת מבלי שהוכיחו איזו מציאות שלטה בכיפה קודם לכן, לאיזה 'קדמותו' יש להשיב את השביל. אם השביל נוצק בעת שהם כבר גרו בדירה, לא נקטו בפעולות למניעת הבנייה בזמן אמת, ואפילו לא מחו בפני התובעים על הבניה. מחדל זה עולה כדי שיהיו והיעדר זכות להורות לתובעים להשיב את השביל לקדמותו. ועוד, מכוח הפרשי הגובה שנוצרו ראיתי להותיר את הגדר שהתקינו הנתבעים בגבול החצר הקדמית עם מדרכת הגישה האמורה. הנמכת השביל תשלול את הצורך בגידור, וייצאו הנתבעים נפסדים פי כמה.

(ד) הועלתה טענה בדבר מצלמות שהתקינו התובעים, בעטיין הועלתה סברה לקיומן של מצלמות נוספות נסתרות שמתעדות את הנעשה בדירת הנתבעים. סברה אינה מבססת עילת תביעה, מה גם שהנתבעים מודעים להיעדר תפקוד המצלמות נכון להיום. מעבר לכך, וככלל למצלמות בימינו יש גם יתרונות שנכון לשקול. אילו נדרשתי לסוגיה ביסודיות הייתי בוחנת את העילה בכלים של סבירות ומידתיות. מוצע לצדדים לבחון גם הם את המצלמות כמו גם כל פעולה אחרת שהם עושים ברכוש המשותף לפי אותן אמות מידה.

91. התביעה הנגדית נדחית אפוא. התביעה העיקרית בעילה של הסגת גבול – נדחית. התביעה העיקרית בעילה של הרחבת דירה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקנין של

התובעים – מתקבלת. ניתן בזה צו מניעה האוסר על הנתבעים יצחק ויוכבד רולנדסקי לממש את היתר הבניה שקבלו התקף להיום.

02. בנסיבות לפיהן חלק מהתביעות התקבלו וחלקן נדחו – אינני עושה צו להוצאות. כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן בהיעדר הצדדים ביום ה' חשון, תשע"ו [18.10.2015]

העתקים יומצאו לצדדים כמקובל

צפורה פיגנבוים

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין